

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES.

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA C. JUANA CLAUDIA CERPAS VEGA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA MINARETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO "LA EMPRESA", Y POR OTRA PARTE EL C. ENRIQUE VELAZQUEZ BARON, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA PROMOTORA MIDI S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO "EL CLIENTE", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

a- Manifiesta "LA EMPRESA", mediante su representante legal:

1. Ser una persona moral, debidamente constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, tal y como lo hace constar con la Póliza número **6,042 (seis mil cuarenta y dos)** con fecha del 08 de agosto del año 2018, otorgada ante la fe del Licenciado Gabriel Villaléver García de Quevedo , quien es Corredor Público número 65 de la Plaza del Estado de Jalisco.
2. Manifiesta que su representante legal cuenta con las facultades necesarias y suficientes para llevar a cabo el presente acto jurídico, tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número **40,901 (cuarenta mil novecientos uno)** con fecha del 12 de junio del año 2023, otorgada ante la fe del Licenciado Hernán Gascón Hernández, quien es Notario Público Titular número 36 de Guadalajara, Jalisco.
3. Que cuenta con los bienes requeridos por "EL CLIENTE".

b- Manifiesta "EL CLIENTE", mediante su representante legal:

1. Ser una persona moral, debidamente constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, tal y como lo hace constar con la Póliza número **1,892 (mil ochocientos noventa y dos)**, de fecha del 28 de abril del año 2020, otorgada ante la fe del Licenciado Antonio Eduardo Anaya Aviña, quien es Corredor Público número 71 del Estado de Jalisco.
2. Manifiesta que su representante legal cuenta con las facultades necesarias y suficientes para llevar a cabo el presente acto jurídico, tal y como lo hace constar

C. Claudia

con la Póliza número 2,959 (dos mil novecientos cincuenta y nueve), con fecha del 11 de marzo del año 2024, otorgada ante la fe del Licenciado Antonio Eduardo Anaya Aviña, Corredor Público número 71 del Estado de Jalisco.

3. Que es su disposición obligarse a lo establecido en este contrato.

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - Por el presente contrato, "LA EMPRESA" se obliga a transferir la propiedad de los bienes muebles descritos a continuación:

1. CUBETAS DE PINTURA LOXON PREMIER.

SEGUNDA. - PRECIO Y FORMA DE PAGO. - El precio total de los bienes enunciados en la cláusula que antecede es el que se encuentra debidamente pactado en los comprobantes fiscales, este podrá ser pagado en una solo exhibición o en varias.

Los pagos deberán realizarse mediante transferencia electrónica a la cuenta otorgada por "LA EMPRESA", o mediante efectivo en el domicilio estipulado por este mismo.

TERCERA. - ENTREGA DE LOS BIENES. - La entrega de los bienes muebles objeto de este contrato se realizará en el domicilio de "EL CLIENTE" o en otro lugar que haya sido acordado previamente por las partes, en el momento en que "EL CLIENTE" haya pagado el precio total o la parte correspondiente según el acuerdo de pago entre las partes.

La entrega deberá realizarse dentro de un plazo de 15 días a partir de la firma de este contrato o del pago inicial, lo que ocurra primero.

CUARTA. - GARANTÍA. - "LA EMPRESA" garantiza que los bienes muebles objeto de este contrato se encuentran en buenas condiciones, sin vicios ocultos y que cumplen con las especificaciones descritas en este contrato.

En caso de que los bienes presenten defectos o vicios ocultos durante el período de 01 mes desde la entrega, "LA EMPRESA" se compromete a sustituir los bienes defectuosos sin costo alguno para "EL CLIENTE".

Claudia

QUINTA. - VIGENCIA. - Este contrato tendrá una vigencia de 01 año, contados a partir de la fecha de firma del presente, a menos que las partes acuerden expresamente su renovación o modificación mediante la firma de un nuevo contrato.

SEXTA. - PROPIEDAD Y RIESGO. - La propiedad de los bienes se transferirá a "EL CLIENTE" una vez que se haya pagado la totalidad del precio estipulado.

El riesgo relacionado con los bienes se transferirá a "EL CLIENTE" en el momento de la entrega física de los bienes, aun cuando no haya sido completado el pago total.

SÉPTIMA. - INCUMPLIMIENTO. - En caso de que alguna de las partes incumpla de las obligaciones establecidas en este contrato, la parte podrá exigir el cumplimiento forzoso del contrato o la resolución del mismo, con las consecuencias legales correspondientes.

Si "EL CLIENTE" incumple con el pago en los plazos establecidos, "LA EMPRESA" podrá optar por exigir el pago inmediato del saldo pendiente o por resolver el contrato, quedando "EL CLIENTE" obligado a devolver los bienes muebles recibidos.

OCTAVA. - JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE. - Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales correspondientes en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domicilio o cualquier otro que pudiera corresponderles.

NOVENA. - MODIFICACIONES. - Cualquier modificación o adición al presente contrato deberá ser acordada expresamente por ambas partes, mediante escrito que se firme por las partes, dicho documento se considerará parte integral del presente contrato.

Cualquier modificación al presente contrato solo serán efectivas una vez firmadas por ambas partes y, en su caso, cuando sean cumplidas las formalidades adicionales que pudieran establecerse en el mismo, como la actualización de los pagos, entrega de los bienes o ajuste en los precios.

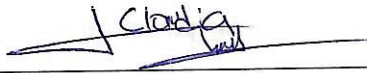
No se considerarán modificaciones, y por tanto no requieren la formalización escrita de acuerdo entre las partes, las variaciones o ajustes mejores derivados de errores materiales, como errores tipográficos, que no alteren el fondo del contrato, y que sean corregidos en común acuerdo entre las partes.

Claudia

FIRMA DE LAS PARTES. - AMBAS PARTES FIRMAN EL PRESENTE CONTRATO EN DOS EJEMPLARES DEL MISMO VALOR, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, 09 DE ABRIL DEL AÑO 2024.

"LA EMPRESA"

"EL CLIENTE"



JUANA CLAUDIA CERPAS VEGA
En Representación de
MINARETE CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V

ENRIQUE VELAZQUEZ BARON
En Representación de
PROMOTORA MIDI S.A. DE C.V.

TESTIGOS:
